

0000429-33.2022.8.26.0539

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Rafael Martins Donzelli

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... às fls. 13/20, o seguro contratado cobre furto qualificado, ou seja, a subtração de coisa móvel, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa. Veja-se que o contrato de seguro indica expressamente a cobertura referente a roubo, furto qualificado e quebra accidental (fls. 13, cláusula 2).

É certo que o autor alegou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Juizado Especial Cível

Praça Dr. Pedro Cesar Sampaio, 31, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-027

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000429-33.2022.8.26.0539 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000429-33.2022.8.26.0539

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

VALDIR MOREIRA DE SOUSA

Requerido:

VIAVAREJO S/A - CASAS BAHIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Martins Donzelli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos da Lei de n.º 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra por ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Viavarejo, visto que comercializou o seguro e, assim, responde pela contratação objeto da lide.

Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, há solidariedade entre todos aqueles que se inserem na cadeia de fornecedores.

No mais, a relação processual se instalou e desenvolveu estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há nulidades a serem declaradas de ofício.

Passo à análise do mérito.

Trata-se de ação ajuizada por Valdir Moreira de Sousa em face de Viavarejo S/A - Casas Bahia e Zurich Minas Brasil Seguros, alegando que comprou um celular Samsung

Galaxy A32, pelo valor de R\$ 1.799,00, em 17/09/2021, com seguro para várias coberturas, e que em 06/10/2021 foi vítima de furto qualificado, mas as requeridas se negaram em ressarcir-lo. Requer a condenação das requeridas em entregar-lhe um outro aparelho idêntico.

As requeridas apresentaram defesa alegando que não há cobertura para o furto ocorrido.

Conforme documentos nos autos, o autor comprou o aparelho celular indicado na inicial, junto à requerida Via Varejo, de forma parcelada (fls. 04), com seguro (fls. 08/20), para cobertura de roubo, furto qualificado e quebra accidental na mesma data (fls. 13). O Boletim de Ocorrência de fls. 06/07 comprova o furto ocorrido.

Pois bem.

A relação jurídica em questão é de natureza consumerista, o que, por si só, não é suficiente para autorizar a procedência da ação.

É fato incontroverso que o autor foi vítima de furto do aparelho de celular adquirido junto à primeira requerida e que o seguro não o ressarciu.

Conforme cópia do bilhete de microseguro juntada aos autos pelo autor, às fls. 13/20, o seguro contratado cobre furto qualificado, ou seja, a subtração de coisa móvel, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa. Veja-se que o contrato de seguro indica expressamente a cobertura referente a roubo, furto qualificado e quebra accidental (fls. 13, cláusula 2). É certo que o autor alegou que foi vítima de furto qualificado, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, tendo noticiado que "ao chegar em sua casa na data dos fatos, notou a falta de seu aparelho de telefone celular (...), acreditava que o furtador entrou pela janela do quarto, usando de destreza, subtraiu o telefone e usando a chave da porta da cozinha, deixou a casa. Deixou de ser acionada perícia para o local que se mostrou prejudicado." (fls. 06).

Ocorre que das informações do Boletim de Ocorrência, verifica-se que o furto de que foi vítima o autor não se enquadra na descrição da cláusula 2, ou seja, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa. Vale ressaltar que, em que pese a alegação no pedido junto ao Procon, de que a janela de sua casa foi arrombada, tendo havido rompimento de obstáculo, não consta esse fato na ocorrência registrada - na qual houve a informação de que "acreditava que o furtador entrou pela janela, usando de destreza", não havendo menção ao fato de que a janela fora arrombada, como se vê do fls. 06. Tampouco houve perícia no local, comprovando o arrombamento da janela.

Deste modo, o furto ocorrido não está abrangido nas hipóteses de cobertura do seguro contratado, conforme cláusula 2, fls. 13. Por conseguinte, as requeridas não praticaram ato ilícito, ao negar o pagamento do seguro, inexistindo o dever de indenizar o autor em novo aparelho celular.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGO o processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante as disposições da lei 9.099/95.

Publique-se. Intime-se.

Santa Cruz do Rio Pardo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA